

TÉRMINOS DE REFERENCIA

"CONTRATACIÓN DISEÑO REPOSICIÓN ATRAVIESO LOS CANELOS, COMUNA DE CURACAVÍ"

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Proyecto	Diseño Reposición Atravieso Los Canelos
Ubicación	Calle Los Canelos, sector urbano Curacaví, Región Metropolitana
Unidad Técnica	Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA)
Entidad Contratante	Ilustre Municipalidad de Curacaví
Presupuesto Disponible	\$7.164.000.- (IVA incluido)
Sistema de Pago	Suma alzada
Plazo de Ejecución	40 días corridos desde entrega de terreno

1 GENERALIDADES

Los presentes Términos de Referencia establecen los antecedentes que conforman el desarrollo y complemento requerido para el proyecto "Diseño Reposición Atravieso Los Canelos, comuna de Curacaví". Además, definen los alcances de los trazados arquitectónicos y de ingeniería que deberá entregar el Consultor para este proyecto.

El proyecto contempla el diseño para la Reposición del Atravieso Los Canelos, ubicado en la calle del mismo nombre en la comuna de Curacaví. En dicho diseño se considera la amplitud que permita el tránsito vehicular en ambos sentidos, además de un paso peatonal seguro y con luminaria, que dé respuesta a las necesidades de todos los habitantes de la comuna.

El consultor que se contrate para realizar el diseño tendrá la responsabilidad de la correcta coordinación con todos los proyectos de especialidad que se requieran, debiendo visar expresamente dichos antecedentes complementarios.

Los antecedentes que conformen la carpeta técnica completa deberán permitir a la Unidad Técnica, sin ningún inconveniente y oportunamente, llamar a propuesta pública para la construcción de las obras materia del presente proyecto.

El desarrollo del proyecto deberá ejecutarse de acuerdo a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes según corresponda:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General (OGUC).
- Plan Regulador Comunal de Curacaví (Decreto N°19/1991) y su Ordenanza Local.
- Normativa sobre Accesibilidad Universal (Ley N°20.422 y Decreto Supremo N°50 MINVU).
- Reglamento para la Construcción de Pavimento Vehicular y Peatonal vigente.
- Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
- Reglamento para la Acreditación de Laboratoristas Viales de la Dirección de Vialidad, aprobado por Resolución Exenta D.V. N°1646 de 10.06.2025.
- Normas INN aplicables a estructuras, fundaciones, hormigón armado y acero.
- Normas de Seguridad e Higiene Industrial.
- Instrucciones de la Dirección de Obras Municipales de Curacaví.

2

ANTECEDENTES DEL INMUEBLE Y LA OBRA

2.1 Datos de Ubicación

Región	Metropolitana de Santiago
Provincia	Melipilla
Comuna	Curacaví
Calle / Lugar	Calle Los Canelos, sector urbano Curacaví
Cauce	Estero Puangue
Ubicación	https://maps.app.goo.gl/hqgm7JUjE2pFoYsa9

2.2 Datos Generales del Proyecto

La superficie de estudio deberá contar con sus respectivos estudios Hidrológicos e Hidráulicos, de Riesgos Sísmicos, Impacto Ambiental, de Tráfico y antecedentes complementarios que el consultor en conjunto con la unidad técnica, estimen necesarios para fundamentar el diseño. El estudio Topográfico será ejecutado directamente por personal técnico de la Ilustre Municipalidad de Curacaví y sus resultados serán proporcionados al consultor como antecedente de trabajo.

2.3 Tipología y Uso Propuesto

Uso Actual	Paso vehicular restringido, sin luminaria ni paso peatonal formal.
Uso Propuesto	Obra de arte especial que permita el tránsito vehicular en ambos sentidos, paso peatonal seguro, tránsito de bicicletas y otros medios, con luminaria adecuada, garantizando la seguridad de todos los habitantes de Curacaví.

3

ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA

La Municipalidad de Curacaví, a través de la Secretaría Comunal de Planificación, proporcionará al consultor seleccionado los siguientes antecedentes:

- Los presentes Términos de Referencia.
- Plano de emplazamiento del sector.
- Antecedentes del Plan Regulador Comunal vigente (Decreto N°19/1991) en lo que corresponda.
- Certificado de informaciones previas y demás documentos disponibles en la Dirección de Obras Municipales.
- Cualquier otro antecedente técnico disponible en la Unidad Técnica que sea pertinente al proyecto.
- Levantamiento topográfico del sector, el cual será ejecutado directamente por personal técnico de la Ilustre Municipalidad de Curacaví. El consultor deberá coordinar con la Unidad Técnica la oportunidad y alcance de dicho levantamiento para integrar correctamente sus resultados al diseño.

4 CONDICIONES DE DISEÑO

4.1 Inserción Urbana – Relación con el Entorno

El consultor deberá considerar en la elaboración del proyecto todos los aspectos relacionados con el entorno urbano de Curacaví, incluyendo orientación, accesos peatonales y vehiculares, seguridad ciudadana, iluminación y conectividad con la trama vial existente. El diseño deberá integrarse armónicamente con el Plan Regulador Comunal vigente y con los instrumentos de planificación territorial aplicables.

Se debe considerar la proyección de áreas verdes colindantes cuando corresponda, según los lineamientos del PIIMEP 2023-2027 de la comuna.

4.2 Criterios Sustentables

Se considera favorable el planteamiento de un partido general claro, con economía y austeridad en la forma, alejándose de lo puramente decorativo. La relación del proyecto con su entorno natural y medio ambiente será prioridad al momento de abordar el diseño. Este deberá contemplar una materialidad acorde y el uso de tecnologías que permitan un adecuado funcionamiento con el consiguiente ahorro de energía, con especial atención en la luminaria que se adopte para el presente proyecto.

4.3 Materialidad

La elección e instalación de materiales debe orientarse al logro de una construcción perdurable y adaptada a las condiciones ambientales del lugar y al uso intenso a que se someterá la obra, de manera que se requiera un mínimo de mantención y fácil reposición. Se dará especial consideración a la resistencia al desgaste. El proyecto debe contemplar un adecuado sistema de evacuación de aguas lluvias para evitar inundaciones.

5 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE CONSULTORÍA

El equipo técnico mínimo para la elaboración del diseño estará compuesto por los siguientes profesionales:

Nº	Profesional	Perfil y Requisitos
a)	Arquitecto (a) Jefe de Proyecto	Para la ejecución del correcto diseño arquitectónico del atravesio, integración con entorno urbano y accesibilidad universal, acreditar Adjuntando Título universitario, CV. (Requisito de admisibilidad).
b)	Prestador de servicio Laboratorista Vial Clase "A".	Laboratorista Vial Clase "A", con licencia vigente otorgada por el Laboratorio Nacional de Vialidad (LNV), Dirección de Vialidad, MOP, conforme al Reglamento para la Acreditación de Laboratoristas Viales aprobado por Resolución Exenta D.V. N°1646 de 10.06.2025. Que oriente en temas de hormigón y estructura. (Requisito de admisibilidad).

Requisitos Generales del Equipo

- Disponibilidad para trabajar en la comuna de Curacaví durante la ejecución del proyecto, incluyendo visitas a terreno cuando la Unidad Técnica lo requiera.
- La totalidad del estudio deberá estar bajo la responsabilidad y firma del Jefe de Proyecto.

6 GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

6.1 Sistema de Contratación

A suma alzada. Se contrata el servicio completo por un valor único, sin posibilidad de reajuste por variación de costos, salvo pacto expreso.

6.2 Entidad Contratante

Ilustre Municipalidad de Curacaví, a través de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), en su calidad de Unidad Técnica del proyecto.

6.3 Presupuesto Disponible

Monto máximo disponible (IVA incluido)	\$7.164.000 (Siete millones ciento sesenta y cuatro mil pesos)
Modalidad	Compra Ágil
IVA	Incluido en el monto señalado

Las ofertas que superen el presupuesto disponible serán declaradas inadmisibles.

6.4 Plazo de Ejecución

El presente plazo corresponde al período de elaboración del diseño, es decir, el tiempo que tiene el consultor para desarrollar la totalidad de los estudios, memorias, planos, especificaciones técnicas y presupuesto que conforman la carpeta técnica del proyecto, hasta su entrega conforme a la Unidad Técnica en condiciones de ser ingresada al organismo revisor competente. Este plazo no corresponde al período de ejecución de obras. El plazo de elaboración del diseño será de cuarenta (40) días corridos, contados a partir de la fecha de entrega formal de antecedentes al consultor, formalizada mediante acta suscrita entre la Unidad Técnica y el consultor. Dicha entrega incluye los presentes Términos de Referencia, levantamiento topográfico y demás documentos disponibles en la Unidad Técnica. El desarrollo del diseño contemplará los siguientes avances obligatorios:

- **Avance 1— Día 30:** Memoria de cálculo, planos estructurales y arquitectónicos en versión preliminar para revisión de la Unidad Técnica.
- **Entrega Final — Día 40:** Carpeta técnica completa, especificaciones técnicas, presupuesto detallado y documentación lista para ingreso al o los organismos revisores competentes.

6.5 Forma de Pago

Pago	Condición de Pago	Porcentaje
1°	Entrega de Memoria de cálculo, planos estructurales y arquitectónicos en versión preliminar para revisión y aprobación de la Unidad Técnica.	20% del valor total contratado.
2°	Aprobación del mandante e ingreso formal a SERVIU u organismo competente. De ser necesario, deberá ingresar respuesta formal por parte de la DGA respecto de las obras a ejecutar; así también, de corresponder, presentar respuesta formal de Aguas Andinas y Dirección de Tránsito Municipal; para todos los anteriores, de requerir el proyecto, este debe presentarse	40% del valor total contratado.

	y presentar los documentos que acrediten dicho ingreso a revisión de los organismos.	
3°	Aprobación / Pertinencia definitiva por parte del organismo o entidad competente que corresponda.	40% del valor total contratado.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica, previa recepción conforme de la Unidad Técnica y emisión de la factura o boleta de honorarios que corresponda.

7 ANTECEDENTES DE ENTREGA DEL DISEÑO

La carpeta técnica que deberá entregar el consultor incluirá como mínimo los siguientes antecedentes:

7.1 Memoria Descriptiva y Justificación

Documento que contendrá la descripción de la obra y de los procesos constructivos propuestos, así como la justificación técnica, económica y arquitectónica de la estructura adoptada, en conformidad con las normativas de diseño aplicables.

7.2 Memoria de Cálculo

Todos los cálculos necesarios para la determinación de solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límite en cada uno de los componentes del atravesio, presentados bajo una secuencia ordenada, con un desarrollo que permita ser entendido, interpretado y verificado por la Unidad Técnica. Se deberán indicar esquemas del sistema estructural adoptado, señalando dimensiones, condiciones de apoyo, cargas consideradas en base a la normativa vigente, no se aceptaran memorias de calculo desarrolladas por aplicaciones u otras asimilables.

7.3 Planos

Los planos del proyecto deberán contener todos los elementos necesarios para la revisión y ejecución de la obra, concordantes con la memoria de cálculo. Se incluirán como mínimo:

- Plano de ubicación y emplazamiento del atravesio.
- Vista general del atravesio (planta, elevación y cortes).
- Esquemas de sondajes del suelo.
- Encofrados de los elementos estructurales.
- Armaduras de los elementos componentes.
- Esquema de los procesos constructivos especiales.
- Esquema de colocación del hormigón.
- Sistema de drenaje.
- Detalles de señalización vial y peatonal.
- Especificaciones técnicas por partida.
- Hidráulicos y/o Hidrológicos.

7.4 Levantamiento Topográfico

El levantamiento topográfico del sector será ejecutado por personal técnico de la Ilustre Municipalidad de Curacaví y entregado al consultor como antecedente de trabajo. El consultor deberá integrar correctamente los resultados de dicho levantamiento a su diseño, verificar su consistencia con las condiciones de terreno y solicitar a la Unidad Técnica cualquier complemento que estime necesario para el correcto desarrollo del proyecto.

La instrumentación y el grado de precisión empleados para los trabajos de campo y el procesamiento de datos deberán ser consistentes con la dimensión del atravesio, sus accesos y la magnitud del área estudiada, conforme a la mejor práctica de ingeniería.

7.5 Planos Estructurales

Deberán incluir todos los planos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, con los detalles de refuerzo, dimensionamiento y especificaciones de materiales.

7.6 Especificaciones Técnicas

Documento que defina las características, calidades y procedimientos de ejecución de cada partida del proyecto, en concordancia con los planos y la memoria de cálculo.

7.7 Presupuesto Detallado

Cubicaciones y presupuesto desglosado por partidas, con análisis de precios unitarios, que permita contar con el costo real de construcción de la obra, no se aceptaran cantidades globales.

7.8 Aprobaciones ante las Entidades Competentes

El consultor deberá gestionar y obtener las aprobaciones ante los organismos que correspondan (SERVIU, Dirección de Obras Municipales, Aguas Andinas, DGA, otros), entregando a la Municipalidad los documentos de aprobación debidamente tramitados.

Todos los antecedentes deberán entregarse en formato digital en pdf y archivos nativos (pendrive) y en formato impreso (2 copias), en carpeta organizada e identificada.

8 ALCANCE AMPLIADO DE LA CONSULTORÍA

8.1 Subsanación de Observaciones

Una vez ingresada la carpeta técnica al organismo revisor correspondiente (SERVIU u otros), el consultor deberá hacerse cargo, sin costo adicional para la Municipalidad, de todas las observaciones que dicho organismo formule al diseño. La subsanación deberá realizarse en los plazos que defina la Unidad Técnica según los requerimientos de los revisores, y se considerará parte integral del servicio contratado hasta la obtención de la aprobación definitiva en todos los organismos donde requiera ser presentado el Proyecto.

8.2 Acompañamiento durante la Ejecución de Obras

El consultor deberá mantenerse disponible durante la etapa de ejecución de las obras para atender consultas técnicas, aclarar aspectos del diseño y dar respuesta a eventuales imprevistos o situaciones no previstas que surjan en terreno. Esta disponibilidad se ejercerá a requerimiento de la Unidad Técnica o del Inspector Técnico de Obra, sin costo adicional para la Municipalidad, y no implica visitas periódicas obligatorias sino la obligación de responder oportunamente cuando sea convocado.

9. Multas Derivadas por Incumplimientos Administrativos:

Descripción	Método de verificación	Sanción	Acumulación
Atraso o no aviso de notificación de factoring.	Por ocasión	1 UTM	Hasta 2 ocasiones detectadas. Posterior a ello, la municipalidad podrá hacer efectivo el termino anticipado de la contratación.

Atraso en la entrega de los productos.	Por día de atraso conforme a la oferta presentada por el proveedor	1 UTM por día de atraso.	Hasta 5 días. Posterior a ello, la municipalidad podrá hacer efectivo el término anticipado de la contratación.
--	--	--------------------------	--

Las referidas multas, en total, no podrán sobrepasar el 30% del precio del contrato, de conformidad a lo establecido en el Artículo 136 del Decreto N°661 que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, por lo que, superado ese límite, se configurará una causal de término anticipado del contrato.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 3 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa, o bien, podrán ser descontadas del estado de pago siguiente al mes que se le cursó la multa

Cuando las multas se fijen en una unidad financiera distinta, el monto en moneda nacional será determinado al momento de dictar el acto administrativo que aplica la multa.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano. La fecha de conversión será la del día de emisión del respectivo acto administrativo que origina el cobro de la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

12. Procedimiento de aplicación de medidas derivadas del incumplimiento

Descripción de la Actividad	Responsable
1. Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa, cobro de las garantías y/o término anticipado del contrato, la contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví informará de ello al adjudicatario, por carta certificada o correo electrónico, indicando los hechos que originan la infracción, la sanción correspondiente y el monto.	Contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví
2. A contar del 3° día hábil siguiente a la fecha de la notificación mediante carta certificada o correo electrónico, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito o correo electrónico enviado a la contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví, acompañando los antecedentes que respalden su posición.	Proveedor adjudicado.

3. Vencido el plazo sin que se hayan efectuado descargos, se aplicará la sanción mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio debidamente fundado. Por lo cual, la unidad técnica deberá enviar los antecedentes al alcalde, para fundamentar el decreto.	Contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví.
4. Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos, dentro del plazo, la Contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví tendrá un plazo de 5 días hábiles, a contar de la recepción de descargo, para rechazarlo o acogerlo, total o parcialmente, decisión que se comunicará a través de carta certificada al proveedor adjudicado o correo electrónico al Representante Autorizado del Adjudicatario.	Contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví.
5. Procedimiento de Reconsideración. El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, desde el 3º día hábil siguiente al envío de la carta certificada o bien desde la fecha del correo electrónico, para solicitar una reconsideración, a la cual deberá acompañar los antecedentes que justifiquen eliminar o disminuir la sanción o cobro de la garantía, lo que será resuelto por la I. Municipalidad de Curacaví.	Proveedor adjudicado.
6.- Si finalmente se cursa la sanción, su aplicación se efectuará mediante la dictación del Acto administrativo debidamente fundado y podrá deducirse a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio del pago directo que pueda efectuar el proveedor ante la tesorería de la I. Municipalidad de Curacaví.	Contraparte técnica de la I. Municipalidad de Curacaví.

Las multas que fueren procedentes se cursarán administrativamente, y se deducirán del pago de las facturas correspondientes, salvo que el proveedor proceda a pagar directamente en Tesorería Municipal.

En caso de término anticipado del contrato, este se entenderá terminado en el plazo que señale el acto administrativo que le ponga término, plazo que se contará desde la notificación al contratista de su total tramitación.

En caso de la terminación del contrato irroque perjuicios a I. Municipalidad de Curacaví, ésta podrá ejercer las acciones indemnizatorias correspondientes.



Pablo Núñez Maturana

Director SECPLA
Municipalidad de Curacaví